4-1602-2501/5823-сонли иш судья А.Шокиров

НАМАНГАН ТУМАНЛАРАРО ИҚТИСОДИЙ СУДИНИНГ
А Ж Р И М И

(тугатишга доир иш юритишни тамомлаш тўғрисида)

Наманган шаҳри **2026 йил 6 ноябрь**

Наманган туманлараро иқтисодий судининг судьяси А.Шокиров, «Fidokor Chorva hamkor» MCHJ тугатиш бошқарувчиси М.Булаковнинг тугатишга доир иш юритиш натижалари ҳақидаги якуний ҳисоботини кўриб чиқиб, қуйидагиларни

а н и қ л а д и:

Наманган туманлараро иқтисодий судининг 4-1602-2501/5823-сонли иши бўйича 2025 йил 15 августда қабул қилинган ҳал қилув қарорига кўра «Fidokor Chorva hamkor» MCHJ (СТИР 309338007) банкрот деб топилган ва қарздорни тугатишга доир иш юритиш очилган ҳамда тугатиш бошқарувчиси этиб тўртинчи тоифали суд бошқарувчиси М.Булаков тайинланган.

Тугатиш бошқарувчиси судга тақдим этган якуний ҳисоботи ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Сохта тўловга қобилиятсизлик, тўловга қобилиятсизликни яшириш ва қасддан тўловга қобилиятсизликка олиб келиш аломатларини аниқлаш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2013 йил 14 августдаги 224-сонли Қарорига асосан тақдим этган хулосасида, қарздорни тугатиш жараёнида тасдиқланган кредиторлар реестри бўйича 2026 йил 5 октябр ҳолатига навбатсиз тўловлардан 1.162.500 сўм, иккинчи навбатдаги тўловлардан, яъни солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан 330.027.968 сўм қарздорлиги аниқланганлиги, қарздорни тугатиш жараёнида мол-мулки ва ҳисоб-рақамида пул маблағи мавжуд эмаслиги ҳамда дебиторлик хақлари йўқлиги аниқланганлиги, юқорида кўрсатиб ўтилган қарзларни тўлашга умуман имкони йўқлиги, «Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (бундан буён матнда Қонун деб юритилади) талабларига асосан унга нисбатан тугатишга доир иш якунланганлиги, қасддан тўловга қобилиятсизликка олиб келиш аломатлари мавжудлиги тўғрисида хулоса тузилганлиги, қарзларни қоплаш имкони йўқлиги боис уни давлат реестридан чиқариш, кредиторлар талаблари реестридаги қондирилмай қолган қарздорликларни қаноатлантирилган талаблар деб топиш тўғрисида ҳамда тугатишга доир иш юритиш таомилини тамомлаш ҳақида ажрим қабул қилишни сўраган.

Қонун 154-моддасининг бешинчи қисмига кўра, кредиторларнинг қарздор мол-мулки етарли бўлмаганлиги сабабли қаноатлантирилмаган талаблари ҳам қаноатлантирилган талаблар деб ҳисобланади, бундан қарздор мажбуриятлари бошқа шахслар томонидан таъминланган ҳолатлар мустасно. Тугатиш бошқарувчиси томонидан кредиторларнинг тан олинмаган талаблари ҳам, агар кредитор судга мурожаат этмаган бўлса ёки бундай талаблар суд томонидан асоссиз деб топилган бўлса, қаноатлантирилган талаблар деб ҳисобланади.

Қонун 160-моддасига асосан, тугатишга доир иш юритиш тартиб-таомилини ўтказиш натижалари тўғрисида тугатиш бошқарувчиси томонидан

тақдим этилган ҳисобот кўриб чиқилганидан кейин суд тугатишга доир иш юритиш тамомланганлиги ҳақида ажрим чиқаради ва тугатиш бошқарувчисининг зиммасига мазкур ажримни юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказишни амалга оширувчи органга ўн кун ичида тақдим этиш мажбуриятини юклайди.

Суднинг ажрими юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига қарздор тугатилганлиги тўғрисида ёзув киритилиши учун асос бўлади. Ягона давлат реестрига тегишли ёзув суднинг мазкур ажрими тақдим этилган пайтдан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай киритилиши керак.

Юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига қарздор тугатилганлиги ҳақидаги ёзув киритилган пайтдан эътиборан тугатиш бошқарувчисининг ваколатлари тугатилади, тугатишга доир иш юритиш тамомланган, қарздор эса тугатилган деб ҳисобланади.

Суд, қарздорни тугатиш якунлари бўйича унга қарашли мол-мулки ва ҳисоб рақамига пул маблағи аниқланмаганлиги, кредиторлар талабларини қондириш имконияти мавжуд эмаслиги, тугатиш ишлари якунланганлигини ўрганиб, Қонун 160-моддасига асосан мазкур юридик шахсни тугатиш жараёнини якунлаб, фаолиятини тугатиш, кредиторлари талаблари қаноатлантирилган талаблар деб топишни лозим топди.

Юқоридагиларга кўра, «Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 154 ва 160-моддалари, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 195-моддасини қўллаб, суд

а ж р и м қ и л д и:

«Fidokor Chorva hamkor» МСНЈни тугатишга доир иш юритиш тамомлансин.

Тугатиш бошқарувчиси зиммасига мазкур ажримни юридик шахсларни давлат рўйхатидан ўтказувчи органга ўн кун ичида тақдим этиш ва буни тасдиқловчи далилни ҳамда юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига қарздор тугатилганлиги тўғрисида ёзув киритилганлиги ҳақидаги маълумотни судга тақдим этиш мажбурияти юклатилсин.

Қарздор тугатилганлиги тўғрисида ёзув киритилган пайтдан бошлаб «Fidokor Chorva hamkor» МСНЈ тугатилган, тугатиш бошқарувчиси М.Булаковнинг ваколатлари бекор қилинган деб ҳисоблансин.

Қарздор раҳбарини субсидиар жавобгарликка тортиш бўйича фуқаролик ишлари бўйича судларга мурожаат қилиш мумкинлиги тушунтирилади.

Судья А. Шокиров